

Foto: Katrin Bolovtsova / Pexels

• ALERTA TRIBUTÁRIO

domingo, 25 de outubro de 2026

Tem incentivo de ICMS? Você pode ter pago PIS e Cofins a mais

O STF decidiu em 7/10: crédito presumido de ICMS não entra nessa conta.

Alerta tributário · 1 de 4



01

DECISÃO

O que o STF decidiu

Em 7/10/2026, no Tema 843, o STF decidiu por 7 votos a 4 que os créditos presumidos de ICMS não entram na base de cálculo do PIS e da Cofins.

O QUE MUDA PRA VOCÊ

A tese vale para os demais processos sobre o assunto.

Fonte: STF · Tema 843 · 7/10/2026



02

POR QUÊ

Incentivo não é faturamento

Para a maioria dos ministros, o crédito presumido não é receita nova: é um custo menor, vindo de um incentivo que os estados dão para estimular a atividade empresarial.

O QUE MUDA PRA VOCÊ

PIS e Cofins incidem sobre receita. Pagar menos ICMS não é faturar mais.

Fonte: Reforma Tributária · Contábeis



03

ATENÇÃO

Ainda falta um detalhe

O STF ainda não definiu a partir de quando a decisão vale. Sem essa limitação, o que foi recolhido a mais pode voltar para a empresa, respeitado o prazo de prescrição.

O QUE MUDA PRA VOCÊ

Vale levantar os números agora, antes de o assunto se fechar.

Fonte: Reforma Tributária · out/2026



ALERTA TRIBUTÁRIO

Sua empresa recebe crédito presumido de ICMS?

Marcus Bizutti, especialista tributário da Quintal, olha a sua apuração e diz se a decisão vale para você.

Nos chame agora e saiba como obter o benefício

contato@quintaldenegocios.com.br